

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1937/2539

นาย ไกร ใจดี
นาง หล้า ใจดีหรือเขาเอี่ยม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104, มาตรา 249

คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา208เป็นคำสั่งภายหลังเมื่อศาลได้พิพากษาคดีแล้วจึงไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อโจทก์มิได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายใน1เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งคำสั่งดังกล่าวจึงถึงที่สุดแม้ศาลอุทธรณ์ภาค3จะวินิจฉัยให้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย โจทก์กล่าวอ้างว่าซื้อที่ดินพิพาทจาก ป. แล้วครอบครองจนได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382ซึ่งเป็นเพียงคำเบิกความลอยๆง่ายแก่การกล่าวอ้างทั้งโจทก์เป็นคนยากจนไม่มีเงินเก็บไว้พอที่จะนำมาชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือให้ ป. และในการซื้อขายก็ไม่ปรากฏว่ามีการทำหลักฐานไว้เป็นหนังสือแม้โฉนดที่ดินโจทก์ก็ไม่ได้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ซึ่งราคาที่ซื้อขายกันขณะนั้นก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงประกอบกับหากโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจาก ป. จริงก็น่าจะครอบครองทำประโยชน์เต็มเนื้อที่แต่โจทก์กลับครอบครองทำประโยชน์แต่เพียงบางส่วนเหมือนครั้งป. ยังมีชีวิตอยู่พยานหลักฐานโจทก์จึงขาดน้ำหนักขัดต่อเหตุผลไม่น่าเชื่อว่าโจทก์ได้ซื้อที่ดินพิพาทจาก ป. จริง

โจทก์ ฟ้อง ว่า เดิม ที่ดิน โฉนด เลขที่ 354 เป็น กรรมสิทธิ์ ของนาย ถนอม ชู
หม นางสาว ปลีก ขาวเอี่ยม และ จำเลยร่วม กัน นางสาว ปลีก ได้ ชาย ที่ดิน
เฉพาะ ส่วน ของ ตน ให้ โจทก์ ใน ราคา 12,000 บาท โดย ไม่ได้ จดทะเบียน ตาม
กฎหมาย แต่ ได้ มอบ ที่ดิน ให้ โจทก์ เข้า ครอบครองทำนา โดย ความสงบ และ
โดยเปิดเผย ด้วย เจตนา เป็น เจ้าของ เป็น เวลาเกินกว่า 10 ปี โจทก์ จึง ได้
กรรมสิทธิ์ ตาม กฎหมาย โดย การ ครอบครองต่อมา นางสาว ปลีก ได้ ถึงแก่ความ
ตาย จำเลย ซึ่ง รู้ อยู่ แล้ว ว่า โจทก์ มี กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน เฉพาะ ส่วน ของ
นางสาว ปลีก ได้ ขอรับ มรดก ที่ดิน เฉพาะ ส่วน ดังกล่าว ใน ฐานะ ทายาท เป็น
การ ใช้ สิทธิโดย ไม่สุจริต ทำให้ โจทก์ เสียหาย ขอให้ ศาล เพิกถอน การ จด
ทะเบียน รับมรดก ที่ดิน เฉพาะ ส่วน ของ นางสาว ปลีก เนื้อที่ 12 ไร่ เศษ และ
พิพากษา ว่า ที่ดิน เฉพาะ ส่วน ของ นางสาว ปลีก ดังกล่าว ตกเป็น กรรมสิทธิ์ ของ
โจทก์ โดย การ ครอบครอง จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การและ ขาดนัดพิจารณา ศาล
ชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิจารณา ให้ เพิกถอนการ จดทะเบียน รับโอน มรดก ของ
จำเลย ใน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 354ตำบล ยางหย่อง อำเภอแม่ประจันต์ (ปัจจุบัน
ตำบล ท่าแลง อำเภอ ท่ายาง) จังหวัด เพชรบุรี เฉพาะ ส่วน ของ นางสาว ปลีก ขาว
เอี่ยม และ ให้ ที่ดิน ดังกล่าว ตกเป็น กรรมสิทธิ์ ของ โจทก์ โดย การ ครอบครอง
ปรักษ์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

จำเลย ยื่น คำร้องขอ พิจารณา ใหม่ อ้างว่า มิได้ จงใจ ขาดนัดศาลชั้นต้น
อนุญาต ให้ พิจารณา ใหม่

จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้น พิจารณา ใหม่ แล้ว พิจารณายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ โดย อธิบดี ผู้พิพากษา ภาค 7 รับรอง ว่า มีเหตุ สมควรที่ จะ
อุทธรณ์ ใน ข้อเท็จจริง ได้

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ที่ ได้ นั่งพิจารณา ใน ศาลชั้นต้น รับรองว่า มีเหตุ
สมควร ที่ จะ ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง ได้

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า คำร้องขอ ให้ พิจารณา ใหม่ของ จำเลย
ไม่ชอบ ด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208ศาล ไม่ควร มี คำ
สั่ง อนุญาต ให้ มี การ พิจารณา ใหม่ นั้น เห็นว่า คำสั่ง ของศาลชั้นต้น ที่ ให้
พิจารณา ใหม่ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 เป็น คำสั่ง
ภายหลัง เมื่อ ศาลชั้นต้น ได้ พิพากษาคดี แล้วไม่เป็น คำสั่ง ระหว่าง พิจารณา แต่
เป็น คำสั่ง ชีขาด ไต ๆ ซึ่ง อยู่ ในบังคับ ของ การ อุทธรณ์ คำพิพากษา หรือ คำสั่ง
ชีขาด ซึ่ง ต้อง ยื่น อุทธรณ์ภายใน กำหนด 1 เดือน นับแต่ วันที่ ศาลชั้นต้น อ่าน คำ
สั่ง ดังกล่าว ให้คู่ความ ฟัง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223
และ 229เมื่อ โจทก์ มิได้ อุทธรณ์ คำสั่ง ของ ศาลชั้นต้น ที่ อนุญาต ให้ พิจารณา
ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่ วันที่ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง คำสั่ง ของ ศาลชั้นต้นดังกล่าว
จึง ถึงที่สุด แล้ว โจทก์ ไม่มี สิทธิ หยิบยก ประเด็น ดังกล่าว ขึ้นอุทธรณ์ อีก แม้
ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 วินิจฉัย ให้ ก็ ถือไม่ได้ว่า เป็น ข้อที่ ได้ ยกขึ้น ว่า กัน มา แล้ว
ใน ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 โดยชอบ โจทก์ จะ ยกขึ้นฎีกา ต่อมา ไม่ได้ ตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย

คง มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา โจทก์ ประการ เดียว ว่า โจทก์ ได้ครอบ
ครอง ที่ดินพิพาท จน ได้ กรรมสิทธิ์ แล้ว หรือไม่ โจทก์ นำสืบ ว่าโจทก์ ซื้อ ที่ดิน
พิพาท มาจาก นางสาว ปลีก ประมาณ 20 ปี แล้ว ใน ราคา 12,000 บาท โดย ชาย

บ้าน เก่า แล้ว นำ เงิน มา ซื้อ แต่ ไม่ได้ ทำ หลักฐานการ ซื้อ ขาย เป็น หนังสือ และ จดทะเบียน ต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่นางสาว ปลีก ได้ ส่งมอบ ที่ดินพิพาท ให้ โจทก์ เข้า ไป ทำนา และ ทำไร่ ตลอดมา แต่ โจทก์ เบิกความ ตอบ ทนายจำเลย ถาม คำน ว่า โจทก์ และ จำเลย มี ฐานะยากจน มี บุตร 6 คน ไม่มี เงินเก็บ ไว้ เลย โจทก์ จ่ายเงิน ค่าที่ดิน ให้ แก่ นางสาว ปลีก 2 ครั้ง ครั้งแรก เป็น เงิน 5,000 บาท ซึ่ง เป็น เงิน ที่ ได้ มาจาก การ ขาย บ้าน จำนวน 11,000 บาท ส่วน ที่ เหลือ อีก 7,000บาท โจทก์ ได้ ทยอย ให้ แก่ นางสาว ปลีก ไป เรื่อย ๆ เห็นว่า ข้ออ้าง ของ โจทก์ ที่ ว่า นำ เงิน จาก การ ขาย บ้าน เก่า บางส่วนจำนวน 5,000 บาท มา ซื้อ ที่ดินพิพาท จาก นางสาว ปลีก นั้น มี แต่ คำเบิกความ ลอย ๆ ของ โจทก์ ง่าย แก่ การ กล่าว อ้าง ทั้ง โจทก์ เป็นคน ยากจน ไม่มี เงินเก็บ ไว้ เลย ดังนี้ แล้ว โจทก์ จะ นำ เงิน จาก ที่ ไดไป ชำระ ค่าที่ดิน พินาท ส่วน ที่ ขาด อยู่ ให้ แก่ นางสาว ปลีก นอกจาก นั้น ก็ ไม่มี หลักฐาน การ ซื้อ ขาย ที่ดินพิพาท ระหว่าง โจทก์ กับ นางสาว ปลีก เป็น หนังสือ แม้ กระทั่ง โฉนด ที่ดินพิพาท โจทก์ ก็ ไม่ได้ เป็น ผู้ เก็บรักษา ไว้ จึง ขัด ต่อ เหตุผล หาก โจทก์ ซื้อ ที่ดินพิพาท จาก นางสาว ปลีก ใน ราคา 12,000 บาท ซึ่ง ราคา ใน ขณะ นั้น เป็น จำนวน ค่อนข้าง สูงสำหรับ โจทก์ โจทก์ ก็ น่า ที่ จะ ขวนขวาย ทำ หลักฐาน ไว้ บ้าง เกี่ยวกับการ ครอบครอง ที่ดินพิพาท โจทก์ นำสืบ ว่า นางสาว ปลีก มอบ ที่ดินพิพาท ให้ ครอบครอง ทั้ง 12 ไร่ เศษ แต่ นาง ผา ชันแดง พยานโจทก์ เบิกความ ว่า จำเลย กับ นางสาว ปลีก ทำนา ร่วมกัน ใน ที่ดิน ส่วนกลาง เป็น เนื้อที่ ประมาณ 5 ไร่ ที่ เหลือ เป็น ป่า เมื่อ โจทก์ แต่งงาน กับ จำเลยก็ ได้ ช่วย กัน ทำนา ใน ที่ดินพิพาท เนื้อที่ 5 ไร่ และ เมื่อ โจทก์ มี บุตร 6 คน ก็ ยัง คง ทำนา ใน เนื้อที่ 5 ไร่ เห็นว่า ตาม แผนที่ สังเขป เอกสารหมาย จ. 2 พื้นที่ ส่วนใหญ่ ของ ที่ดินพิพาท มี สภาพ เป็น ป่า มี ที่นาเป็น ส่วน น้อย แสดง ว่า โจทก์ ยัง คง ทำนา ประมาณ 5 ไร่เหมือน เมื่อ ครั้ง นางสาว ปลีก ยัง มี ชีวิต อยู่ หาก โจทก์ ซื้อ ที่ดิน พินาท จาก นางสาว ปลีก โจทก์ ก็ น่า ที่ จะ ครอบครอง ทำ

ประโยชน์ เต็ม เนื้อที่ ทั้ง 12 ไร่ พยานหลักฐาน ของ โจทก์ จึง ขาด น้ำหนักไม่ น่า เชื่อ ว่า โจทก์ ได้ ซื้อ ที่ดินพิพาท จาก นางสาว ปลีก แล้ว เข้า ครอบครอง ที่ดิน พิพาท โดย ความสงบ และ โดย เปิดเผย ด้วย เจตนาเป็น เจ้าของ โจทก์ สืบ ไม่ สม คำฟ้อง ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษายก ฟ้องโจทก์ นั้น ชอบแล้ว ฎีกา โจทก์ ฟังไม่ ขึ้น "

พิพากษายืน

(กนก พรณรรักษ์-พิมล สมานิตย์-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)คดีนี้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำร้องของจำเลยศาลฎีกาเห็นว่า เป็นคำสั่งภายหลังเมื่อศาลพิพากษาคดีแล้วจึงไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา(วินิจฉัย ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่411/2504)ลองคิดในแง่มุมกลับถ้าศาลชั้นต้นยกคำร้องที่ ขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่คือไม่อนุญาตก็คงต้องถือว่าเป็นคำสั่งระหว่าง พิจารณาเช่นเดียวกัน(ดูประมวลคำถามคำตอบกฎหมายวิธีพิจารณาความของผู้ บันทึกร,พิมพ์ครั้งที่2,2521ข้อ41และหมายเหตุข้อ(2))มิใช่ว่าจะถือว่าเป็นคำสั่ง ระหว่างพิจารณาเพราะเมื่อไม่อนุญาตก็ย่อมไม่มีการพิจารณาคดีใหม่เห็นได้ชัดว่าไม่มี คดีที่จะมาพิจารณากันในศาลชั้นต้นอีกครั้งหนึ่งเป็นการแน่นอนสรุปก็คือไม่ว่าเป็นคำ

สั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ก็ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาทั้ง
สิ้นศาลฎีกาถือว่ากรณีไม่ต้องด้วยตามตัวบทที่ว่าคำสั่งระหว่างพิจารณาจะต้องเป็นคำ
สั่งของศาลก่อนที่ศาลได้พิพากษาคดีแล้ว(ตัวบทมาตรา226ใช้คำว่า"ก่อนที่ศาลชั้น
ต้นได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี") (2)แม้ตัวบทมาตรา226ใช้ถ้อยคำดัง
กล่าวก็จริงแต่ในแง่แนวความคิดตามหลักกฎหมายคงมิได้หมายความว่าเฉพาะแต่กรณี
ที่ก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีแล้วเท่านั้นหากเป็นกรณีที่ศาล
พิพากษาคดีตัดสินคดีแล้วเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลชั้นต้นมากมายโดยไม่จำเป็นทั้งๆที่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องพัวพันกับคดี
ที่ต้องว่ากันในชั้นศาลชั้นต้นให้สิ้นเรื่องเสียก่อนฉะนั้นแม้เป็นคดีที่ศาลชั้นต้น
พิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีแล้วแต่มีกรณีที่ต้องพิจารณาว่ากล่าวกันก่อน
ทำการชี้ขาดมีคำสั่งเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ควรที่จะต้องถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา
หรือคล้ายคลึงทำนองเดียวกับคำสั่งระหว่างพิจารณาเช่นเดียวกันถึงหากว่ากรณีไม่
ต้องด้วยตัวบทมาตรา226โดยตรงก็อาจต้องถือว่าปรับใช้ตามมาตรา226ในฐานะที่
เป็นตัวบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง(ควรที่จะมีการแก้ไขตัวบทกฎหมายโดยใช้
ถ้อยคำให้กว้างคลุมถึงกรณีที่ศาลมีคำสั่งหลังจากศาลพิพากษาชี้ขาดคดีด้วยมานาน
แล้ว)เช่นในชั้นบังคับคดีเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูก
หนี้ตามคำพิพากษาไว้แล้วมีผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีอื่นร้องขอเฉลี่ย
ทรัพย์สินหรือเงินที่ขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีที่มี
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นได้ร้องคัดค้านการร้องขอเฉลี่ยศาลสั่งไต่สวนคำร้องใน
ข้อที่ว่าผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีอื่นนั้นสามารถเอาชำระหนี้ได้จากทรัพย์สิน
อื่นๆของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้หรือไม่ก่อนศาลมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้เฉลี่ยถ้าศาลมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นไม่อนุญาตให้ระบุขยายเพิ่มเติมหรือตัด
ไม่ให้สืบขยายผู้ร้องที่เหลือดังนั้นก็ควรต้องถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเช่น
เดียวกัน (3)มีข้อที่คิดไว้เป็นเวลานานแล้วว่ากรณีที่กฎหมายห้ามอุทธรณ์อย่างหนึ่ง

อย่างใดแต่ศาลอุทธรณ์กลับวินิจฉัยให้ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยมาหลายเรื่อง(รวมทั้งคดีนี้)แล้วว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยกหรือไม่ได้ถือว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249แล้วศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้ทั้งๆที่เห็นอยู่ชัดๆว่าได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในชั้นศาลอุทธรณ์แต่เป็นกรณีที่ห้ามอุทธรณ์ห้ามว่ากันขึ้นชั้นศาลอุทธรณ์เพราะคำสั่งหรือคำพิพากษาได้ถึงที่สุดตั้งแต่ศาลชั้นต้นไปแล้วต่างหากที่จริงเมื่อถือว่าเป็นกรณีที่ห้ามอุทธรณ์ตามกฎหมายศาลอุทธรณ์ก็ไม่มีสิทธิและหน้าที่จะไปวินิจฉัยให้การรับวินิจฉัยเป็นการวินิจฉัยให้โดยมิชอบเมื่อคดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกาจึงเป็นการขึ้นมาโดยมิชอบการที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้ซึ่งเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่เป็นเหตุที่จะทำให้ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงมีอำนาจเหนือกว่าต้องรับวินิจฉัยให้ตามไปด้วยเมื่อต้องห้ามอุทธรณ์แล้วคดีจะมาสู่ศาลฎีกาให้วินิจฉัยอีกได้อย่างไรการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ซึ่งเป็นการไม่ชอบถ้าจำเลยฎีกาโต้แย้งไว้ในชั้นฎีกาก็ย่อมมีประเด็นชั้นฎีกาศาลฎีกาก็ย่อมวินิจฉัยไปได้ตามนั้นแต่ถ้าจำเลยฎีกาไม่ได้โต้แย้งไว้การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อกฎหมายห้ามจึงเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ศาลฎีกาย่อมจะยกขึ้นว่ากล่าวเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(5)น่าจะเป็นการถูกต้องมากกว่าไม่ใช่ไปอ้างว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยกหรือถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์(คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ไม่ว่าผิดหรือถูกย่อมผูกพันคู่ความตามมาตรา145ฉะนั้นจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าโดยชอบทำไมไม่ทราบ)เช่นคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์กลับวินิจฉัยให้ศาลฎีกาน่าจะวินิจฉัยไปว่าคดีต้องห้ามอุทธรณ์จึงไม่วินิจฉัยในชั้นฎีกาให้โดยอ้างว่าเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนดังนี้เป็นต้นสำหรับคดีที่บันทึกนี้ก็ควรอ้างว่าโจทก์มิได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายใน1เดือนตามมาตรา229คำสั่งดังกล่าวได้ถึงที่สุด

ไปแล้วตั้งแต่ชั้นศาลชั้นต้นโจทก์จึงไม่อาจอุทธรณ์ฎีกาต่อมาได้อีก ? ไพจิตรบุญญ
พันธ์?